

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungs- und Risikorechnung

Stand: 25. Juli 2026. Dies ist eine interne Szenariorechnung, keine Anspruchsbezeichnung.

Kaufpreiszahlung

Datum	Vorgang	Betrag
17.08.2019	Anzahlung per Girokarte	2,000.00 €
19.08.2019	Restzahlung per Überweisung	24,800.00 €
	Gesamtkaufpreis	26,800.00 €

Eine Finanzierung oder ein Leasingvertrag bestand nach den Mandantenangaben nicht.

Nutzungsentschädigung

Für die reine Risikorechnung wird eine erwartbare Gesamtaufleistung von 280.000 km unterstellt. Bei 41.200 km bei Erwerb verbleiben 238.800 km. Bis zur Ablesung von 96.417 km wurden 55.217 km zurückgelegt.

26.800,00 EUR × 55.217 km ÷ 238.800 km	6,196.88 €
--	------------

Die angenommene Gesamtaufleistung ist keine feststehende Tatsache. Sie müsste in einem Verfahren begründet und kann gerichtlich anders geschätzt werden.

Denkbarer Differenzschaden und Vorteilsausgleich

Minderwertquote	Bruttodifferenz	Wert bei Erwerb	Restwert, ab dem eine Anrechnung beginnt	Restwert, bei dem die Bruttodifferenz vollständig aufgezehrt ist
5.00%	1,340.00 €	25,460.00 €	19,263.12 €	20,603.12 €
10.00%	2,680.00 €	24,120.00 €	17,923.12 €	20,603.12 €
15.00%	4,020.00 €	22,780.00 €	16,583.12 €	20,603.12 €

Die Schwellen folgen der Vorteilsausgleichung: Nutzungsvorteile und aktueller Restwert sind anzurechnen, soweit sie zusammen den für die jeweilige Quote angenommenen Fahrzeugwert bei Erwerb übersteigen. Der aktuelle Restwert ist nicht ermittelt. Die Tabelle belegt daher keinen Zahlungsanspruch.

Gesetzliche Kostenrisiken ohne Sachverständigen

Die folgende Planung verwendet die am 25. Juli 2026 geltenden Tabellenbeträge, 19 % Umsatzsteuer, jeweils eine Verfahrens- und Termingebühr sowie volle Gerichtsgebühren. Reisekosten, Auslagen über die Pauschale, Vergleichsgebühren und Sachverständigenkosten sind nicht enthalten.

Szenario	Erste Instanz beide Seiten und Gericht	Berufung beide Seiten und Gericht	Zwei Instanzen zusammen
Differenzschaden bis 4.020,00 EUR	2,668.38 €	3,091.98 €	5,760.36 €
großer Zahlungsantrag 20.603,12 EUR	6,451.00 €	7,478.60 €	13,929.60 €

Beim kleinen Differenzschaden läge die sachliche Zuständigkeit nach derzeitiger Wertgrenze beim Amtsgericht; beim großen Zahlungsantrag beim Landgericht. Schon die gesetzlichen Kosten ohne technische Begutachtung können den plausiblen Differenzschaden übersteigen.

Fahrzeugdatenblatt

Identität aus den vorliegenden Unterlagen

Das Fahrzeug ist ein BMW 320d der Karosserieform Limousine aus der Modellpflege-Baureihe F30. Die FIN lautet WBA8C5108HA123456, die Erstzulassung erfolgte am 4. Juni 2017. Der Dieselmotor hat 1.995 cm³ Hubraum und 140 kW. Eingetragen sind Euro 6, Hinterradantrieb und ein Achtgang-Automatikgetriebe. Die FIN, Leistung, Erstzulassung und Abgasnorm stimmen in Kaufvertrag, Zulassungsabschrift und Werkstattrechnung überein. Der Kaufvertrag nennt bei Übergabe am 19. August 2019 einen Kilometerstand von 41.200 km. Die Werkstattrechnung vom 22. September 2022 weist 74.806 km aus. Stefan Fischer teilte am 12. Juli 2026 einen aktuellen Kilometerstand von 96.417 km mit.

Motor- und Softwarebezeichnung

Nach Modell, Leistung und Bauzeit gehört das Fahrzeug zur B47-Dieselmotorenfamilie. Die genaue werkseitige Motoruntervariante, die DDE-Hardwarekennung und der bei Auslieferung verwendete Softwarestand sind in den vorgelegten Unterlagen nicht bezeichnet. Sie dürfen daher nicht als feststehende Tatsachen behandelt werden. Die neutrale Datenanfrage vom 15. Juli 2026 bittet BMW gerade um diese Angaben.

Abgasbezogene Erkenntnisse

In der BMW-Onlineabfrage vom 14. Juli 2026 erschien für die FIN kein offener Rückruf und keine offene technische Aktion. Das belegt nur den damaligen Abfragestatus. Es ist weder eine technische Untersuchung noch ein Nachweis dafür, dass sämtliche temperatur-, höhen- oder betriebszustandsabhängigen Emissionsstrategien rechtmäßig sind.

Die Werkstattrechnung von 2022 dokumentiert eine reguläre Diagnose ohne Fehler im DDE-Fehlerspeicher. Sie enthält keine Auslesung von Softwarekennungen, keine CVN-Werte und keine Prüfung einer Abschaltlogik. Ein anonymer Forenbeitrag nennt weder diese FIN noch eine hinreichend bestimmte Vergleichskalibrierung.

Fehlende Primärdaten

Nicht vorgelegt sind das CoC, ein vollständiger BMW-Fahrzeugdatensatz, ein KBA-Schreiben, eine behördliche Nebenbestimmung, ein technischer Prüfbericht zum konkreten Fahrzeug und ein beweissicherer DDE-Auszug. Ohne einen solchen Anknüpfungstatsachenkern wird keine technische Manipulation behauptet.

Aktenjournal

8. bis 12. Juli 2026

Am 8. Juli ging die sachlich gehaltene Anfrage von Stefan Fischer mit Kaufvertrag und Zulassungsabschrift ein. Die Kanzlei übersandte am 9. Juli Vollmacht, Datenschutzhinweise und Fragebogen, ohne ein Vorgehen zuzusagen. Der unterschriebene Fragebogen ging am 10. Juli ein. Am 12. Juli reichte der Mandant die Werkstattrechnung, einen Foren Ausdruck und den aktuellen Kilometerstand von 96.417 km nach.

13. bis 16. Juli 2026

Am 13. Juli wurden FIN, Erwerbsdaten und Kilometerkette abgeglichen. Am 14. Juli führte die Kanzlei die BMW-Onlineabfrage durch und legte den Ausdruck mit dem Ergebnis „keine offenen Rückrufe oder technischen Aktionen“ zur Akte. Am 15. Juli wurde mit Vollmacht eine neutrale Fahrzeugdatenabfrage an BMW versandt. Am 16. Juli wurden Fahrzeugdatenblatt und erste wirtschaftliche Szenarien erstellt. Eine technische Manipulation wurde dabei nicht als Tatsache übernommen.

17. bis 25. Juli 2026

Bis einschließlich 24. Juli ging keine BMW-Antwort ein. Am 25. Juli wurden Belegverzeichnis, rechtliche Risikotonotiz, Kostenrechnung und vorläufiges Kontrollblatt abgeschlossen. Die Partnerin empfahl, weder Anspruchsschreiben noch Gutachten oder Klage freizugeben. Die Datenfrist lief noch bis zum 29. Juli; deshalb wurde die endgültige Abschlussentscheidung zurückgestellt.

28. bis 31. Juli 2026

Am 28. Juli wurde die vorläufige Nichtfreigabe mit Stefan Fischer telefonisch besprochen. Er akzeptierte, dass die Akte ohne Anspruchsverfolgung geschlossen werden soll, sofern bis zum Fristablauf kein neuer Primärbeleg eingeht. Die BMW-Datenfrist verstrich am 29. Juli ohne Antwort. Am 30. Juli unterzeichnete die Partnerin den endgültigen Nichtfreigabevermerk. Am 31. Juli erhielt der Mandant das abschließende Beratungsschreiben einschließlich Kosten- und Verjährungshinweisen. Ein späterer neuer Primärbeleg kann ein neues Mandat auslösen; eine laufende Beobachtung oder Fristenkontrolle wurde nicht übernommen.

korrespondenz_anspruchsschreiben.docx

Datenanfrage zum Fahrzeug WBA8C5108HA123456

BMW AG
Kundenbetreuung
80788 München

Berlin, 15. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Herrn Stefan Fischer, Leonrodstraße 47, 80636 München. Die Vollmacht ist beigelegt. Unser Mandant ist Halter eines BMW 320d mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBA8C5108HA123456 und Erstzulassung am 4. Juni 2017.

Zur Vervollständigung der Fahrzeugunterlagen bitten wir um Mitteilung,

1. ob für die genannte FIN am Tag Ihrer Auskunft ein Rückruf, eine technische Aktion oder eine freiwillige Serviceaktion offen oder bereits durchgeführt ist,
2. welche Motorbezeichnung und welche DDE-Hardware- und Softwarekennungen dem Fahrzeug bei Produktion zugeordnet waren,
3. ob BMW für diese FIN nach Auslieferung eine emissionsbezogene Softwareänderung vorgesehen oder dokumentiert hat und
4. ob für das Fahrzeug eine emissionsbezogene behördliche Anordnung bekannt ist.

Bitte übermitteln Sie vorhandene fahrzeugbezogene Auszüge oder nennen Sie die Stelle, bei der der Halter sie beziehen kann. Diese Anfrage enthält keine Bezifferung und keine Aufforderung zur Anerkennung eines Schadensersatzanspruchs.

Wir bitten um Antwort bis zum 29. Juli 2026.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katharina Winter
Rechtsanwältin

korrespondenz_mandant-fischer-anfrage.docx

E-Mail von Stefan Fischer

Von: Stefan Fischer

An: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Datum: 8. Juli 2026, 09:18 Uhr

Betreff: Prüfung meines BMW 320d wegen Dieselberichten

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich fahre einen BMW 320d, den ich im August 2019 gebraucht gekauft habe. In den vergangenen Wochen habe ich wieder Berichte über Gerichtsverfahren zu BMW-Dieselfahrzeugen gelesen. Einen Rückruf oder ein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes habe ich für mein Fahrzeug nie erhalten. In der Werkstatt gab es meines Wissens auch keine emissionsbezogene Maßnahme.

Ich möchte das Auto grundsätzlich behalten. Bevor ich Geld in eine Auseinandersetzung investiere, möchte ich wissen, ob es für genau mein Fahrzeug belastbare Anhaltspunkte gibt und welche Größenordnung ein Anspruch überhaupt haben könnte. Mir ist an einer nüchternen Einschätzung gelegen; eine Klage soll nicht allein wegen allgemeiner Presseberichte erhoben werden.

Anbei übersende ich den Kaufvertrag und eine Kopie der Zulassungsbescheinigung. Weitere Unterlagen kann ich nachreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Fischer

E-Mail von Stefan Fischer

Von: Stefan Fischer

An: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Datum: 12. Juli 2026, 18:42 Uhr

Betreff: Nachreichung BMW 320d / Kilometerstand

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Winter,

wie besprochen übersende ich die Werkstattrechnung vom 22. September 2022. Sie betrifft einen normalen Service mit Diagnose. Mehr kann ich dem Beleg nicht entnehmen.

Beigefügt ist außerdem ein Ausdruck aus einem BMW-Forum. Dort behauptet ein Nutzer, bei einem 320d aus derselben Baureihe sei die Abgasrückführung temperaturabhängig. Der Beitrag nennt aber weder eine FIN noch einen Softwarestand. Ich kann deshalb selbst nicht beurteilen, ob das überhaupt mein Fahrzeug betrifft.

Der heute abgelesene Kilometerstand beträgt 96.417 km. Das Fahrzeug ist zugelassen und fährt ohne Warnmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Fischer

Anlage: Ausdruck des vom Mandanten übersandten Forenbeitrags

Plattform: MOTOR-TALK, Forum „BMW 3er F30/F31“

Thema: „F30 320d AGR bei Kälte?“

Benutzername: DieselTom77

Datum des Beitrags: 3. Februar 2025

„Bei meinem 320d F30 soll die AGR bei niedrigen Temperaturen reduziert werden. Welche Software drauf ist, weiß ich nicht. Einen Prüfbericht habe ich nicht. Mein Wagen war einmal wegen AGR-Kühler in der Werkstatt.“

Mandantenfragebogen – Angaben von Stefan Fischer

Ausgefüllt am 10. Juli 2026. Die Antworten sind Mandantenangaben und noch keine anwaltlich geprüften Tatsachen.

Person und Erwerb

Ich heiße Stefan Fischer und wohne in der Leonrodstraße 47, 80636 München. Den BMW habe ich bei der Autohaus Grünwald GmbH gekauft. Den Kaufvertrag habe ich am 17. August 2019 unterschrieben, das Fahrzeug am 19. August 2019 übernommen. Der Kaufpreis von 26.800,00 EUR wurde aus Eigenmitteln gezahlt; es gab keinen Fahrzeugkredit und kein Leasing.

Fahrzeug

Es handelt sich um einen BMW 320d, Karosserieform Limousine, FIN WBA8C5108HA123456. Bei Übergabe standen 41.200 km auf dem Tacho. Einen aktuellen Stand lese ich für die Nachreichung noch einmal ab. Das Fahrzeug nutze ich überwiegend privat und möchte es voraussichtlich behalten.

Rückrufe, Werkstatt und Beanstandungen

Ich habe kein Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes und keine Stilllegungsandrohung erhalten. Mir ist kein emissionsbezogener Rückruf bekannt. Es gab 2022 einen normalen Service mit Fehlerspeicherdiagnose. Eine Softwareaktualisierung wurde nach meiner Erinnerung nicht durchgeführt. Das Fahrzeug zeigt derzeit keine Motor- oder Abgaswarnleuchte. Einen eigenen technischen Prüfbericht habe ich nicht.

Anlass der Anfrage

Mein Verdacht beruht auf Presseberichten über BMW-Dieselfahrzeuge. Nach dem Erstkontakt habe ich zusätzlich einen Forenbeitrag gefunden, dessen Verfasser ein anderes Fahrzeug beschreibt. Ich weiß nicht, ob Motor oder Software übereinstimmen. Ich erwarte deshalb zunächst eine Prüfung und keine sofortige Klage.

Ziel und Kosten

Ich möchte wissen, ob es für mein konkretes Fahrzeug einen belastbaren Ansatz gibt. Falls die Beweislage nicht reicht oder ein Verfahren wirtschaftlich unvernünftig ist, soll die Kanzlei mir das offen mitteilen. Eine Rechtsschutzversicherung besteht nicht. Kosten dürfen erst nach vorheriger Abstimmung ausgelöst werden.

München, 10. Juli 2026

gez. Stefan Fischer

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_bmw-rueckrufabfrage-2026-07-14.pdf

Ausdruck der BMW-Rückrufabfrage

BMW Deutschland – Rückrufe und technische Aktionen

Abfrage durchgeführt am 14. Juli 2026 um 10:26 Uhr

Eingegebene Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA8C5108HA123456

Angezeigtes Ergebnis

Für Ihr Fahrzeug liegen derzeit keine offenen Rückrufe oder technischen Aktionen vor.

Bitte beachten Sie, dass sich der Status ändern kann. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen BMW Service Partner.

Ausdruck erstellt am 14. Juli 2026 um 10:28 Uhr.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_werkstattrechnung-diagnose.pdf

Autohaus Isarblick GmbH

Frankfurter Ring 83, 80807 München
Telefon 089 3188 640

Rechnung 2022-18473

Rechnungsdatum: 22. September 2022
Kunde: Stefan Fischer, Leonrodstraße 47, 80636 München
Fahrzeug: BMW 320d, Limousine
FIN: WBA8C5108HA123456
Amtliches Kennzeichen: M-SF 3207
Kilometerstand: 74.806 km

Pos.	Leistung oder Teil	Menge	Einzelpreis netto	Gesamt netto
1	Fahrzeugtest mit BMW-Diagnosesystem; Fehlerspeicher auslesen	6 AW	10,90 EUR	65,40 EUR
2	Motorölservice durchführen	5 AW	10,90 EUR	54,50 EUR
3	BMW Longlife-04 Motoröl 5W-30	5,2 l	24,80 EUR	128,96 EUR
4	Ölfiltereinsatz mit Dichtring	1	27,40 EUR	27,40 EUR
5	Kleinmaterial und Entsorgung	1	24,60 EUR	24,60 EUR

Nettobetrag: 300,86 EUR
Umsatzsteuer 19 %: 57,16 EUR
Rechnungsbetrag: 358,02 EUR

Der Kurztest ergab keinen aktuell gespeicherten Fehler im Motorsteuergerät DDE. Wartung gemäß Anzeige zurückgesetzt. Es wurde keine Programmierung oder Softwareaktualisierung durchgeführt.

Zahlbar ohne Abzug bis 6. Oktober 2022.

Autohaus Isarblick GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Gebrauchtwagen-Kaufvertrag

Verkäuferin ist die Autohaus Grünwald GmbH, Landsberger Straße 214, 80687 München. Käufer ist Stefan Fischer, Leonrodstraße 47, 80636 München.

Fahrzeug

Verkauft wird ein BMW 320d der Karosserieform Limousine, Baureihe F30 LCI, mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBA8C5108HA123456. Das Fahrzeug wurde erstmals am 4. Juni 2017 zugelassen. Der Kilometerstand bei Vertragsschluss ist mit 41.168 km abgelesen. Der Dieselmotor hat 1.995 cm³ Hubraum und 140 kW; die Abgasnorm ist Euro 6. Das Fahrzeug verfügt über Achtgang-Automatik, Sport Line, Navigationssystem Professional, LED-Scheinwerfer und Sitzheizung vorn.

Das Fahrzeug ist gebraucht. Nach Erklärung der Verkäuferin sind ihr für die eigene Besitzzeit keine Unfallschäden bekannt. Ein reparierter Parkschaden am hinteren Stoßfänger aus der Vorbesitzzeit ist dem Käufer offengelegt worden.

Preis und Übergabe

Der Kaufpreis beträgt 26.800,00 EUR einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei Unterzeichnung am 17. August 2019 zahlt der Käufer 2.000,00 EUR per Girokarte. Der Restbetrag von 24.800,00 EUR ist vor Übergabe durch Überweisung zu leisten.

Die Übergabe erfolgt am 19. August 2019 nach Eingang des vollständigen Kaufpreises. Bei Übergabe werden 41.200 km abgelesen. Der Käufer erhält zwei Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, den HU-Bericht und das Serviceheft.

Für Sachmängel gelten die dem Vertrag beigelegten Gebrauchtwagen-Verkaufsbedingungen in der bei Unterzeichnung ausgehändigten Fassung. Individuelle Zusagen zur Emissionssteuerung oder zu künftigen behördlichen Maßnahmen sind nicht vereinbart.

München, 17. August 2019

gez. Autohaus Grünwald GmbH
gez. Stefan Fischer

Empfangsbestätigung

Fahrzeug und Unterlagen am 19. August 2019 erhalten. Kilometerstand bei Übergabe: 41.200 km.

gez. Stefan Fischer